Cap. II — Do Acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º)

Capítulo 2 de 6

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I – gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II – proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III – proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, **entre outros**, os direitos de obter:

I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, **recolhidos ou não a arquivos públicos**;

III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, **mesmo que esse vínculo já tenha cessado**;

IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII – informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

> **§ 1º** O acesso à informação previsto no caput **não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**.

> **§ 2º** **Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa**, é assegurado o **acesso à parte não sigilosa** por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

> **§ 3º** O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado **com a edição do ato decisório respectivo**.

> **§ 4º** A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, **quando não fundamentada**, sujeitará o responsável a **medidas disciplinares**, nos termos do art. 32 desta Lei.
>
> **§ 5º** **Informado do extravio da informação solicitada**, poderá o **interessado** requerer à autoridade competente a **imediata abertura de sindicância** para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.
>
> **§ 6º** **Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo**, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, **no prazo de 10 dias**, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, **independentemente de requerimentos**, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

> **§ 1º** Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, **no mínimo**:
>
> **I –** registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
>
> **II –** registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
>
> **III –** registros das despesas;
>
> **IV –** informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
>
> **V –** dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
>
> **VI –** respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
>
> **§ 2º** Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo **obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores**.
>
> **§ 3º** Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
>
> **I –** conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
>
> **II –** possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, **inclusive abertos e não proprietários**, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
>
> **III –** possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
>
> **IV –** divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
>
> **V –** garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
>
> **VI –** manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
>
> **VII –** indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
>
> **VIII –** adotar as medidas necessárias para garantir a **acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência**, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

> **§ 4º** Os **Municípios com população de até 10.000 habitantes** ficam **dispensados da divulgação obrigatória na internet** a que se refere o § 2º, **mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira**, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 8º-A. As **entidades com personalidade jurídica de direito privado, constituídas sob a forma de serviço social autônomo**, **que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão** deverão divulgar as seguintes informações relativas aos respectivos empregados:

I – o plano de cargos e salários, inclusive com a divulgação dos critérios para a evolução na carreira e para a fixação da política salarial;

II – o quantitativo total de empregados da entidade, discriminado por cargo e por faixas salariais, **acompanhado do nome do empregado** e do cargo por ele ocupado;

III – lista, discriminada por faixas salariais, das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas; e

IV – o quantitativo de funções gratificadas, os critérios para sua ocupação e o rol dos empregados que ocupam cada espécie de função gratificada.

Art. 8º-B. Os **conselhos de fiscalização profissional** devem divulgar, **de forma nominal e individualizada**, lista das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas.

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

I – criação de **serviço de informações ao cidadão**, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e

II – realização de **audiências ou consultas públicas**, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

Texto compilado sem trechos revogados, vetados ou entre parênteses. O art. 12 está na redação da Lei nº 14.129/2021; a redação original, revogada, foi retirada. Os caputs dos arts. 19 e 35 foram vetados, por isso aparecem só com os parágrafos. Fonte: Planalto.